

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700280584 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.06.2025 за
ГРН 1257700280584



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEAF9C98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«Утвержден»
Решением №1 единственного учредителя
от «16» мая 2025 г.

УСТАВ

Благотворительный фонд «Решение»

Москва, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд «Решение», в дальнейшем именуемый «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданином Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов для достижения благотворительных целей, указанных в настоящем Уставе.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Решение».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: БФ «Решение».

1.3. Адрес места нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

1.5. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности; заключать договоры, контракты, соглашения, и иные документы, способствующие достижению уставной цели Фонда. Быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

1.7. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.8. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую цели, для достижения которой он создан. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.9. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Фонд имеет собственный баланс, печать со своим полным наименованием на русском языке, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.

1.10. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.11. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом.

1.12. Фонд может создавать свои филиалы и представительства в Российской Федерации в установленном законодательством порядке.

1.13. Фонд не отвечает по обязательствам государства. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.14. Регулярные поступления от учредителя Фонда осуществляются в следующем порядке: не реже одного раза в год учредитель Фонда вносит на расчетный счет или в кассу Фонда денежные средства. Размер взносов учредителем определяется самостоятельно.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью Фонда является формирование денежных средств, имущества и направление их на осуществление благотворительной деятельности, в том числе на социальную реабилитацию детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Для достижения уставной цели предметом деятельности Фонда является:

2.2.1. оказание благотворительной помощи нуждающимся категориям граждан, включая улучшение положения детей-сирот и лиц оставшихся без обеспечения родителей, достигших 18 лет;

2.2.2. содействие деятельности в области профилактики социального сиротства;

2.2.3. всесторонняя поддержка детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, а также лиц из числа детей-сирот (выпускников детских сиротских учреждений);

2.2.4. осуществление деятельности по производству и распространению социальной рекламы;

2.2.5. разработка и реализация благотворительных программ как самостоятельно, так и совместно с другими лицами, а также содействие в их реализации;

2.2.6. содействие привлечению государственных, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений к решению проблем детей-сирот и лиц, оставшихся без обеспечения родителей, достигших 18 лет;

2.2.7. содействие сбору информации о нуждающихся в помощи детей-сирот и лиц, оставшихся без обеспечения родителей, достигших 18 лет;

2.2.8. оказание благотворительной поддержки учреждениям и организациям, оказывающим социальную и медицинскую помощь;

2.2.9. организация лечения и отдыха детей-сирот и детей, лиц, оставшихся без обеспечения родителей, достигших 18 лет, нуждающихся в лечебных, лечебно-профилактических мероприятиях, включая помощь в оплате их лечения и реабилитации;

2.2.10. оказание психологической, юридической помощи, помощи одеждой, продуктами питания, товарами личного потребления детям-сиротам и лицам, оставшимся без обеспечения родителей, достигшим 18 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, нуждающимся в лечении, и членам их семей;

2.2.11. социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

2.2.12. организация и оказание финансовой поддержки семьям, родителям и детям, учебным и образовательным учреждениям, больницам, школам, детским домам, приютам, школам-интернатам, другим благотворительным фондам;

2.2.13. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

2.2.14. содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;

2.2.15. поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

2.2.16. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;

2.2.17. привлечение ресурсов и направление их на реализацию социально значимых проектов и программ;

2.2.18. привлечение российских и зарубежных инвесторов в целях финансирования социально значимых проектов;

2.2.19. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

2.2.20. содействие экологическому образованию и воспитанию населения, сохранению и улучшению экологии, среды обитания;

2.2.21. осуществление издательской, полиграфической, информационной деятельности, учреждение средств массовой информации, организация съемки кино-, теле-, и видеофильмов, содействие изготовлению и распространению аудиовизуальных произведений и фонограмм, публичному показу аудиовизуальных произведений в кинозалах, проведению концертов и иных культурно-зрелищных мероприятий, необходимых для достижения цели Фонда;

2.2.22. разработка и реализация собственных благотворительных проектов и программ в области научной, управленческой, культурной, образовательной, духовно – нравственной, и других социально значимых сфер общественной деятельности;

2.2.23. осуществление социальной просветительской деятельности, организация и проведение лекций, встреч, экскурсий, празднований, других не запрещенных действующим законодательством России социально значимых мероприятий;

2.2.24. взаимодействие и сотрудничество в пределах уставной деятельности Фонда с религиозными организациями, с органами государственной власти, общественными объединениями, организациями, средствами массовой информации, а также со всеми заинтересованными юридическими лицами и гражданами;

2.2.25. учреждение от имени Фонда наград, грантов и премий для лиц и групп, содействующих достижению его уставной цели;

2.2.26. участие в федеральных, региональных, ведомственных и других социально значимых общественно – государственных программах для оказания помощи нуждающимся гражданам и реализации всего спектра уставной деятельности Фонда;

2.2.27. организация и проведение: выставок, конференций, съездов, конкурсов, тендеров, курсов, семинаров, вебинаров, симпозиумов по профилю деятельности Фонда;

2.3. Приносящая доход деятельность осуществляется Фондом постольку, поскольку это служит достижению уставной цели. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом только после получения специального разрешения (лицензии) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществления определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Фонд в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.

3.2. Имущество Фонда отражается на его самостоятельном балансе.

3.3. Фонд использует имущество для достижения цели определенной Уставом.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах могут являться:

3.4.1. взносы Учредителя Фонда;

3.4.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

3.4.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

3.4.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

3.4.5. доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;

3.4.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

3.4.7. труд добровольцев;

3.4.8. доходы, получаемые от собственности Фонда;

3.4.9. иные не запрещенные законом источники.

3.5. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

3.6. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему уставу, пожеланиям благотворителя.

3.7. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых им за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

3.8. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

3.9. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных для него условиях, чем для других лиц.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

4.1. Высшим органом управления Фонда является Совет. В момент учреждения Фонда Учредителем формируется Совет Фонда в составе не менее двух человек, в дальнейшем действующий состав Совета Фонда формирует новый состав.

4.2. Срок полномочий Совета Фонда составляет 5 лет.

4.3. Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Из числа членов Совета избирается Председатель, который осуществляет руководство Советом, созывает заседания Совета и председательствует на них.

4.4. Совет Фонда имеет право принимать решения, если на заседании присутствуют более половины общего количества его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

4.5. Решения Совета Фонда по вопросам отнесенным к его исключительной компетенции, указанных в пункте 4.7. настоящего Устава принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае несогласия члена Совета с принятым решением он вправе представить свое особое мнение в Попечительский совет Фонда.

4.6. Порядок созыва и проведения заседаний, а также принятия и оформления решений Совета Фонда определяется регламентом работы, утверждаемым Советом.

4.7. К исключительной компетенции Совета Фонда относится:

4.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

4.7.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий, а именно избрание Директора Фонда, Ревизора Фонда, формирование Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

4.7.3. утверждение годовых планов, отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

4.7.4. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

4.7.5. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

4.7.6. изменение Устава Фонда;

4.7.7. одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

4.7.8. подготовка и рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на Попечительский совет Фонда;

4.7.9. принятие решений и утверждение Положений о представительствах и филиалах;

4.7.10. утверждение благотворительных программ;

4.7.11. избрание Ревизора Фонда и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

4.7.12. определение порядка приема в состав учредителей Фонда;

4.7.13. создание секций, рабочих групп, советов, комитетов, комиссий и других общественных органов по направлениям деятельности или структурным предназначениям Фонда из числа участников, добровольцев и штатных работников.

4.8. Совет вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Фонда, не входящим в компетенцию Попечительского совета Фонда.

4.9. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев. В Совете Фонда может быть не более одного работника его исполнительных органов без права решающего голоса.

4.10. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

4.11. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда.

4.12. Директор Фонда избирается Советом Фонда сроком на 5 лет.

4.13. В момент учреждения Фонда Директор Фонда избирается Учредителем Фонда.

4.14. Директор Фонда:

4.14.1. обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;

4.14.2. руководит текущей деятельностью Фонда;

4.14.3. открывает счета в банках;

4.14.4. издает в пределах своей компетенции приказы, положения, инструкции и другие документы, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

4.14.5. без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда в федеральных органах государственной власти и органах, государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях и учреждениях, судах, заключает сделки и распоряжается имуществом и денежными средствами Фонда;

4.14.6. утверждает штатное расписание после согласования его с Советом Фонда;

4.14.7. принимает на работу и увольняет работников Фонда, организует хранение документации Фонда и осуществляет иные функции, связанные с выполнением возложенных на него задач;

4.14.8. утверждает внутренние документы и инструкции Фонда, связанные с исполнением им своих функций и задач;

4.14.9. осуществляет исполнительно – распорядительные функции, не относящиеся к исключительной компетенции Совета Фонда.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

5.1 Попечительский совет является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

5.2. Попечительский совет формируется в момент учреждения Фонда Учредителем, затем решением Совета Фонда, в количестве не менее двух человек.

5.3. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 5 лет.

5.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.5. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год. Попечительский совет имеет право принимать решения, если на заседании присутствуют более половины общего количества его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Из числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета избирается Председатель заседания Попечительского совета и Секретарь заседания Попечительского совета, избираемые на каждом заседании Попечительского совета.

6. РЕВИЗОР ФОНДА

6.1. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Фонда, избирается в момент учреждения Фонда Учредителем, затем решением Совета Фонда сроком на 5 лет и осуществляет следующие функции:

6.1.1. проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

6.1.2. организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда не реже одного раза в год;

6.1.3. в случае необходимости по решению Совета привлекает к проверкам аудиторские организации.

6.2. Директор Фонда не может занимать должность Ревизора.

6.3. Руководящие органы Фонда, его должностные и штатные работники обязаны по требованию Ревизора представлять финансово-хозяйственные и иные документы при проведении ревизий и проверок.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

7.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

7.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных Фондом положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

7.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизация Фонда не допускается.

8.2. Прекращение деятельности Фонда может быть осуществлено путем ликвидации. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц на основании и в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

8.3. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Фонда, после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели деятельности Фонда.

8.4. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно – историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив».

8.5. Документы по личному составу приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т. п. передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд.

8.6. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет Фонда, в соответствии с требованиями архивных органов.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

9.1. Изменения в устав Фонда утверждаются Советом Фонда.

9.2. Совет Фонда правомочен, если на заседании присутствуют более половины от общего количества его членов.

9.3. Решения Совета Фонда по вопросу внесения изменений в Устав принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

9.4. Изменения, внесенные в Устав и утвержденные Советом Фонда вступают в силу после государственной регистрации.

10. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

10.1. Прием в состав нового учредителя Фонда осуществляется на основании личного заявления для физических лиц либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц. Решение о приеме либо отказе в приеме в состав учредителей принимается всеми учредителями Фонда единогласно в течении 10 дней с момента поступления заявления.

10.2. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.3. Согласно п. 3.1 ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» по решению высшего органа управления Фонда в соответствии с указанным Федеральным законом, из состава учредителей Фонда может быть исключено:

1) физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;

2) юридическое лицо в случае прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Согласно п. 3.2 ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» исключение из состава учредителей Фонда физического лица или юридического лица осуществляется путем представления заявления о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в территориальный орган уполномоченного органа с одновременным приложением соответствующего решения Совета Фонда, а в случае признания физического лица недееспособным или безвестно отсутствующим - также копии вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Права и обязанности учредителя Фонда в случае его исключения из состава учредителей в соответствии с настоящим пунктом прекращаются с даты его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим либо прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

10.4. Согласно п. 3.3 ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» Исключение учредителя Фонда из состава учредителей в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 и 3.2 статьи 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в результате которого в Фонде не остается ни одного учредителя, исключение единственного учредителя из состава учредителей Фонда не допускаются.

10.5. Информация о новых учредителях, о выходе прежних учредителей, об исключении учредителей из Фонда подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2025-06-09 11:08:05
Сертификат:	290859836978949785043940690953777377810
Владелец:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ
Федеральное казначейство	
Действителен:	с 2024-10-28 по 2026-01-21